الابوين الاخوات من الاب والاخوة تستعمل فى اثنين قال الله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين وهذا الحكم ثابت فى اخ واخت ولافرق فى الحاجب للام الى السدس من الاخوة بين كونه وارثا أو محجوبا بالاب (و) السدس (فرض الجد فقط اكثر الى ثلاث) فقط (ان تساوين) والجدات المتساويات فى الدرجة بحيث لاتكون واحدة منهن أعلى من الاخرى ولا أنزل منها كام أم وأم أم وأم أب وأم أبي أب وكذا أم أم أم وأم أم أم وأم أم أب وأم أم أبي أب وكن (مع عدم الام) لان الام تحجب كل جدة (و) السدس (فرض ولد الام الواحد) ذكرا كان أو انثى (و) السدس (فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب) تكملة الثلثين مع عدم معصب (و) السدس (فرض الاخت للاب مع الاخت الشقيقة) تكملة الثلثين (و) هو (فرض الاب مع الفرع الوارث) أى فرع الميت والمراد بالفرع الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن كما تقدم فى الزوج والزوجة (و) هو (فرض الجد كذلك) أى مع الفرع المذكور (ولا ينزلان) أى الاب والجد (عنه) أى السدس (بحال) وقد يكون عائلا

(فصل) فى أحكام الجد والاخوة (والجد مع الاخوة) والاخوات (الاشقاء اولاب ذكورا كانوا أو اناثا كاحدهم) مالم يكن الثلث أحظ له فيأخذه (فان لم يكن هنالك) أى مع الجد والاخوة (صاحب فرض فله) أى الجد (معهم خير امرين اما المقاسمة أو ثلث جميع المال) فان كان الاخوة أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ له وتنحصر صوره فى خمسة جد وأخ جد واخت جد واختان جد وأخ وأخت جد وثلاث أخوات وان كان الاخوة مثليه استوى له المقاسمة وثلث جميع التركة وتنحصر صوره فى ثلاثة جد وأخوان جد وأربع أخوات جد واخ وأختان وان كان الاخوة أكثر من مثليه فثلث جميع المال خير له ولا تنحصر صوره جد وأربع أخوة وجد وعشرة أخوة وهكذا (وان كان هنالك) أى مع الجد والاخوة (صاحب فرض) كزوج وزوجة وأم (فله) أى الجد (خير ثلاثة أمور اما المقاسمة) لمن يوجد من الاخوة أو الاخوات كاخ زائد (أو) أخذ (ثلث الباقى) من المال (بعد صاحب الفرض او) أخذ (سدس جميع المال) فزوجة وجد وأخت من أربعة وتسمى مربعة الجماعة (فان لم يبق) من المال (بعد) أخذ (صاحب الفرض) فرضه (الا السدس) كمن خلفت زوجا وأما وجدا واخا لابوين أو لاب فانه اذا أخذ الزوج النصف وأخذت الام الثلث وبقى السدس (أخذه) أى الجد (وسقط الاخوة) لابوين أو لاب ذكرا كان أو انثى لان الجد لا ينقص عن سدس جميع المال أو تسميته كزوج وأم وبنتين وجد فانها من اثنى عشر وتعول الى خمسة عشر (الا الاخت الشقيقة أو لاب فى المسئلة المسماة بالاكدرية) وسميت بذلك قيل لتكدرها الاصول زيد فى الجد وقيل لان زيدا اكدر على الاخت ميراثها وقيل لانه سأل عنها رجل من أكدر وقيل غير ذلك (وهى زوج وأم وجد واخت) شقيقة او لاب (فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس ويفرض للاخت النصف فتعول لتسعة) ولم تحجب الام عن الثلث لان الله تعالى انما حجبها بالولد والاخوة وليس هنا ولد ولا اخوة (ثم يقسم نصيب الجد) وهو السدس (و) نصيب (الاخت) وهو النصف (بينهما) أى الجد والاخت وجموعهما (أربعة على ثلاثة) رأس الجد ورأس الاخت فان قيل فالجد مع الاخت عصبة والعصبة تسقط باستكمال الفروض فالجواب انه انما يعصبها اذا كان عصبة

وليس